

III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo y Empleo

3366 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 16 de septiembre de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre Promotur Turismo Canarias, S.A. y la entidad privada TUI UK Limited para la colaboración en el desarrollo y ejecución de acciones y campañas promocionales conjuntas de co-branding en el periodo 2026-2028.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo número 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio suscrito con fecha 18 de agosto de 2026 entre Promotur Turismo Canarias, S.A. y la entidad privada TUI UK Limited para la colaboración en el desarrollo y ejecución de acciones y campañas promocionales conjuntas de co-branding en el periodo 2026-2028, cuyo texto se acompaña como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de 2026.- El Secretario General Técnico, Francisco Hernández Padilla.

ANEXO

CONVENIO ENTRE PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. Y LA ENTIDAD PRIVADA TUI UK LIMITED PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES CONJUNTAS DE CO-BRANDING EN EL PERIODO 2026-2028.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2026.

REUNIDOS

De una parte, D. José Juan Lorenzo Rodríguez, mayor de edad, en su calidad de Director-Gerente de la sociedad mercantil pública Promotur Turismo Canarias, S.A., con NIF n.º A35845593, y domicilio social en calle Eduardo Benot, 35, bajo, código postal 35008, en Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de las facultades conferidas en escritura pública por elevación de acuerdos sociales, con n.º de protocolo 665, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, con residencia en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, D. Ladislao César García-Arango, en fecha de 15 de mayo de 2023, inscrita el 12 de junio de 2023 y ratificada por el Consejo de Administración el día 19 de octubre de 2023 (en adelante, PROMOTUR).

De otra parte, Dña. Sarah Lyman y Dña. Hannah Morris, ambas mayores de edad, en su condición de Directora de Relaciones con Oficinas de Turismo y Alianzas y Gerente Senior de Relaciones con Oficinas de Turismo y Alianzas, respectivamente, de la entidad TUI UK Limited, con NIF/n.º de sociedad 2830117 y domicilio social en Wigmore House, Wigmore Lane, Luton LU2 4TN, Inglaterra, en virtud de las facultades conferidas mediante poderes notariales otorgados el 16 de enero de 2026 por Neil Swanson, en su calidad de Director Gerente, y Jody Rolfe, en su condición de Director de Finanzas (en adelante, TUI).

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y, en su mérito,

EXPONEN

I. Que PROMOTUR es una sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias que tiene la condición de medio propio y servicio técnico instrumental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en sus vigentes Estatutos sociales según disposición adicional 1.º, y tiene por objeto social, de conformidad con el artículo 4.º de dichos Estatutos sociales, las actividades relacionadas con el estudio, promoción, fomento, difusión y comercialización de los distintos productos y servicios turísticos de Canarias y potenciación de la oferta turística del archipiélago.

II. Que TUI goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar dentro de su ámbito de actuación.

III. Que, en el marco de su actividad, Promotur Turismo Canarias, S.A. ha formulado el Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027, en donde desarrolla como instrumento de planificación para definir el marco básico de actuación como gestora de dicha marca. En

particular, dicho Plan contempla, entre otros, un Eje de Comunicación y Gestión integral de la experiencia, que aborda las estrategias necesarias para diseñar, implementar y medir iniciativas que impacten directamente en la captación y satisfacción del turista, promoviendo un modelo de gestión orientado a la personalización, la excelencia y el valor añadido. Igualmente, el Eje de Conectividad Aérea busca garantizar la conexión con diversos destinos y mercados emisores, facilitando el acceso de viajeros, fomentando el turismo y apoyando el desarrollo económico en todas las islas. Se trabajará en colaboración con aerolíneas y operadores la comunicación y promoción, promoviendo rutas e incorporando análisis de casos de negocio y análisis predictivos para optimizar su planificación. Todo ello con el objetivo de mejorar la conectividad del destino Islas Canarias e impulsar su competitividad internacional.

IV. Que, por consiguiente, se pretende poner en marcha un marco colaborativo para la realización conjunta de acciones promocionales (co-branding) mediante campañas publicitarias que materialicen acciones de asociación e inserción recíproca de marcas en medios propios o de terceros. Todo ello se orienta a contribuir a un mayor conocimiento del destino y, en consecuencia, a incrementar su elección por parte del consumidor final en mercados europeos.

Asimismo, el presente Convenio se contextualiza en la necesidad de adoptar medidas para estimular algunos mercados que empiezan a dar muestras de debilidad, especialmente el mercado alemán y británico, en los que la incertidumbre socio-económica y la coyuntura política están llevando al consumidor a comportamientos prudentes en relación al gasto y, aunque los viajes siguen siendo una prioridad para los europeos, se observa un recorte en el presupuesto disponible, en especial para las familias.

Sobre esa base, se articula una actuación conjunta con un operador relevante de la industria de viajes europea, mediante campañas y acciones promocionales compartidas, con pleno respeto a la normativa aplicable, incluida la relativa a defensa de la competencia.

V. Que, a tenor de lo expuesto y de conformidad con el artículo 6.1, letra b), del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, sobre la actividad convencional canaria, el Convenio se constituye como el instrumento jurídico que puede garantizar la cooperación de las entidades suscribientes en una actuación conjunta con destino al cumplimiento de los fines propuestos y que concretan o generan obligaciones jurídicas entre las mismas, por lo que no existiendo un interés de carácter patrimonial, más allá de la aportación económica que se realice en aras de la mejor ejecución de estas acciones promocionales, no procede acudir a ninguno de los negocios jurídicos sometidos a la legislación en materia de contratos del sector público ni así tampoco tiene encaje en el resto de las figuras jurídicas excluidas del ámbito de aplicación de la normativa convencional.

Por todo ello, se proponen suscribir el presente Convenio según las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio y actuaciones previstas.

El Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones generales de colaboración entre PROMOTUR y TUI para el desarrollo conjunto de acciones y campañas

promocionales/publicitarias de co-branding, dirigidas al consumidor final y trade en los mercados de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Países Nórdicos, Polonia, República Checa, Austria y Suiza, alineadas con el Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027.

Las partes se comprometen, entre otros extremos, a:

- Promocionar las marcas de forma conjunta mediante el uso racional y equilibrado de sus signos distintivos, conforme a los logos del anexo correspondiente y bajo seguimiento y control recíproco.
- Remitirse información y materiales para obtener consentimiento previo sobre contenidos y calendarios de difusión.
- Garantizar que las acciones promocionales se centren en producto/destino Islas Canarias, incluyendo la habilitación de una landing específica con contenido exclusivo del destino y la derivación de tráfico conforme a lo pactado.
- Preservar la confidencialidad y cumplir obligaciones en materia de propiedad intelectual/industrial, protección de datos y no vulneración de derechos de terceros.
- Compartir al cierre del Convenio un informe de inversión y resultados (impactos, visualizaciones, clicks, RRSS, visitas, conversiones, etc.).

Las actuaciones podrán ajustarse en el seno de la Comisión de Seguimiento para optimizar eficacia/eficiencia, sin que ello suponga novación o modificación del acuerdo salvo pacto expreso y por escrito en contrario.

Asimismo, el objeto de la presente cooperación se enmarca como medida de impulso, en un sector que el propio texto identifica como esencial para la economía canaria, y con respeto a las exigencias de defensa de la competencia y a la libertad de las partes para suscribir otros acuerdos similares con terceros, en los términos establecidos.

Por ello, el objetivo principal es impulsar el turismo hacia las Islas Canarias mediante campañas que contribuyan a un mayor conocimiento del destino y, en consecuencia, a incrementar su elección como destino turístico, así como orientar la comunicación hacia segmentos de viajeros identificados como prioritarios en el Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027, con especial atención a aquellos que valoran la sostenibilidad, la calidad y las experiencias diferenciadas de carácter premium.

El presente acuerdo concreta los aspectos específicos que delimitan dicha cooperación, así como la inversión prevista para su adecuada ejecución.

Ambas partes, para la mejor adecuación a la eficacia y eficiencia pretendida en el marco de este convenio, podrán alterar y variar las mismas y su presupuesto en el marco de la Comisión de Seguimiento que se constituirá al efecto conforme a lo establecido en la cláusula quinta del presente Convenio, sin que, en ningún caso, ello suponga novación ni modificación del Convenio, salvo pacto expreso y por escrito de las partes en contrario.

Las acciones llevadas a cabo en ejecución de lo dispuesto en el presente Convenio no podrán contravenir las disposiciones vigentes en materia de defensa de la competencia ni

vulnerar, en modo alguno, la normativa de aplicación a los dos sectores de actividad que las partes firmantes del presente Convenio representan. En particular, el presente Convenio respetará cuantos anteriores Convenios, Alianzas, Conciertos y/o Pactos puedan estar firmados y en vigor por parte de ambas Organizaciones en el ejercicio de su respectiva libertad e independencia de actuación. El presente Convenio no impide a las partes firmar cualquier otro sobre las mismas o similares con otras entidades semejantes.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

Las partes que desean celebrar este Convenio reconocen que se comprometen a realizar las acciones encaminadas al cumplimiento del objeto del Convenio y que se detallan en estos términos.

En particular, las actuaciones previstas comprenden las siguientes acciones promocionales y de comunicación:

a) Por parte de PROMOTUR:

- Desarrollo y ejecución de campañas promocionales segmentadas por tipología de audiencia y geolocalizadas en aquellas ciudades y mercados emisores que dispongan de conexión aérea directa con el destino.

Para la implementación de dichas campañas se utilizará, en cada momento, el mix de medios que resulte más adecuado en función de la disponibilidad, alcance y condiciones de negociación con los distintos soportes publicitarios, priorizándose, en todo caso, las acciones de carácter digital y la publicidad exterior por su capacidad de segmentación, impacto y alcance.

b) Por parte de TUI:

- Desarrollo de una estrategia integral de comunicación y promoción que combinará la utilización de canales propios de TUI -incluyendo plataformas digitales, redes sociales, newsletters y bases de datos de clientes- con otros soportes y acciones promocionales externas orientadas a maximizar la difusión de la campaña.

La estrategia prevista contemplará un equilibrio entre acciones digitales, medios convencionales y actuaciones de carácter B2B, adaptadas a las particularidades y realidad comercial de cada mercado emisor.

Asimismo, dichas actuaciones serán objeto de planificación y coordinación conjunta, con el fin de garantizar su ejecución en los periodos de mayor actividad comercial y demanda turística para TUI, optimizando así el impacto y la eficacia de las acciones promocionales previstas.

Tercera.- Aportaciones económicas, procedencia y obligaciones derivadas.

Promotur Turismo Canarias, S.A. destinará al presente Convenio, para la duración principal, la cantidad total de seiscientos mil (600.000,00) euros, sin incluir la tributación indirecta que resulte aplicable.

En concreto, la distribución e importe desglosado de estas aportaciones resultan los siguientes:

i. Por parte de PROMOTUR:

Aportación económica (sin impuesto)	Impuesto (7% IGIC)	Aportación económica (con impuesto)
600.000,00 € (300.000€ por anualidad)	42.000,00 €	642.000,00 €

La aportación económica realizada por PROMOTUR, en virtud del presente Convenio, se efectúa con cargo a la aportación dineraria que recibe Promotur Turismo Canarias, S.A. por parte de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Sin perjuicio de lo anterior, PROMOTUR, en cumplimiento de los principios a que se somete en virtud de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 (BOC n.º 256, de 29.12.2025), podrá detraer de otras partidas presupuestarias que se concedan a esta entidad por parte de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, según el instrumento financiero que proceda, los costes de la financiación de este Convenio, ya sea a través de fondos propios o por otros fondos o mecanismos europeos de financiación.

ii. Por parte de TUI:

Aportación económica (sin impuesto)	Impuesto (7% IGIC)	Aportación económica (con impuesto)
600.000,00 € (300.000€ por anualidad)	Exento	600.000,00 €

Cuarta.- Vigencia del Convenio y posibles prórrogas.

El presente Convenio tendrá una vigencia de dos (2) años, a contar desde su perfección por el consentimiento de las partes intervinientes y según conste en la fecha de la firma electrónica¹, pudiendo ser prorrogado, antes del vencimiento del plazo de duración, por mutuo acuerdo de las partes y por dos (2) años más, cumpliendo el máximo permitido legalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, letra h), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dicha/s prórroga/s deberá/n acordarse en el seno de la Comisión de Seguimiento, de la que se elevará acta firmada, haciéndose constar de forma expresa y por escrito mediante adenda/s que se adherirá/n al presente Convenio. La/s prórroga/s estará/n condicionada/s, en todo caso, a que PROMOTUR cuente con crédito adecuado y suficiente para garantizar las acciones y fines comunes por los que se establece este documento.

¹ A todos los efectos, lo será desde la fecha que conste en el certificado de firma electrónica de PROMOTUR.

En caso de que, a la conclusión del Convenio, estuviera en marcha la actividad o acción conveniada, esta continuará en vigor hasta su finalización.

La/s adenda/s de la/s prórroga/as del Convenio que se acuerde/n serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias y, cumplido este trámite, de su inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, todo ello de conformidad con el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quinta.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del desarrollo de este Convenio y a instancias de cualquiera de las partes, se constituirá una Comisión Mixta, integrada por un representante por cada una de las partes signatarias, que establecerán de común acuerdo las normas relativas a su funcionamiento y con capacidad decisoria y soberana para establecer las determinaciones necesarias que aseguren un correcto cumplimiento del desarrollo y ejecución del presente Convenio, y, en lo no previsto por las partes, atenderán a las disposiciones contenidas en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3.ª, de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La citada Comisión de Seguimiento estará constituida por:

- Un (1) representante de PROMOTUR o un sustituto que se designe, en su caso.
- Un (1) representante de TUI o un sustituto que se designe, en su caso, en función de la especialidad del tema objeto de la sesión de la Comisión de Seguimiento.

A esta Comisión le corresponderán, entre otras funciones, las siguientes:

- i. Interpretar el presente Convenio y velar por el correcto desarrollo de las acciones conveniadas.
- ii. Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- iii. Realizar el control y seguimiento.
- iv. Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a los términos acordados en este Convenio, incluidas la/s prórroga/as y/o modificación/es que se pretenda/n concertar.
- v. Evaluar el resultado de la cooperación.

Y, en general, todas aquellas que se desprenden del presente Convenio y/o que las partes estimen convenientes.

La Comisión de Seguimiento celebrará las pertinentes reuniones, que podrán ser por medios electrónicos y/o presenciales, para el cumplimiento de las funciones que le son propias, tomando los acuerdos que se consideren oportunos. Sin perjuicio de lo anterior, se reunirán, a requerimiento de cualquiera de las partes, para tratar de aquellos asuntos que por su urgencia o especificidad no pudiesen ser demorados hasta la siguiente reunión.

periódica del mismo. De las reuniones se extenderán las correspondientes actas que deberán ser firmadas por los asistentes.

Para la válida constitución de la Comisión de Seguimiento, a efectos de la celebración de reuniones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados por unanimidad y serán recogidos en las actas que se redacten de cada reunión al efecto, donde se consignarán estos, debidamente firmada electrónicamente por los representantes de las partes.

Los miembros de la Comisión darán cuenta del resultado de su gestión a las respectivas instituciones.

Con el fin de efectuar el seguimiento de este Convenio, PROMOTUR designa a Dña. Elena González Vázquez de Parga; y TUI designa a Hannah Morris, sin perjuicio de las personas en quienes estos deleguen y que se manifestará en acta evacuada al efecto.

Los representantes que forman parte mismamente de esta Comisión de Seguimiento estarán plenamente facultados por las respectivas entidades para la adopción de estos acuerdos vinculantes.

Sexta.- Modificación del Convenio.

Ambas partes manifiestan la posibilidad de modificar los términos y condiciones fijadas en las cláusulas del presente Convenio, siempre y cuando dicha modificación se haya acordado por la Comisión de Seguimiento, con aprobación de todas las partes, y manifestada su voluntad mediante acta firmada al efecto, recogiendo en adenda/s que formará/n parte del Convenio.

En caso de que la modificación acordada afectara a una actividad, acción o campaña publicitaria convenida que se hubiere puesto en marcha con anterioridad, esta continuará en vigor hasta su finalización, salvo pacto contrario.

La/s adenda/s de la/s modificación/es del Convenio que se acuerde/n serán publicada/s en el Boletín Oficial de Canarias y, posteriormente, se inscribirá/n en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptima.- Extinción y resolución del Convenio.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente Convenio por una de las partes facultará a la otra para extinguir el mismo, una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días naturales desde el requerimiento fehaciente a la parte incumplidora sin que esta hubiese procedido a la subsanación del incumplimiento, sin perjuicio de la exigibilidad de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen y cuya cuantificación se determinará según los criterios de la normativa que resulte de aplicación a tales efectos.

Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las actuaciones en curso.

La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones derivadas del Convenio y, asimismo, con la continuación o no de las actuaciones en curso, para el caso de producirse la extinción, hasta que resuelvan las cuestiones pendientes.

En todo caso, para la resolución del presente Convenio por cualquiera de las causas generales previstas en las leyes, la parte deberá comunicar fehacientemente a la otra parte la resolución y el motivo que la justifica, mediante los medios indicados en la cláusula decimosegunda, siempre que tales medios dejen constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y permita identificar fidedignamente al remitente y al destinatario. En caso contrario, la comunicación deberá llevarse a cabo por burofax o carta certificada con acuse de recibo al domicilio que figura en el encabezamiento del presente Convenio o mediante burofax o carta certificada al último domicilio que se hubiere comunicado de forma fehaciente.

Sin perjuicio de ello, el presente Convenio podrá ser resuelto cuando concurra alguna de las siguientes:

- i. Concurso o declaración de insolvencia de alguna de las entidades firmantes.
- ii. Transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prórroga de este.
- iii. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
- iv. Imposibilidad sobrevenida en la ejecución del objeto del Convenio debidamente acreditada y justificada por las partes, incluyendo el caso fortuito y la fuerza mayor, que dará lugar a la extinción de las obligaciones y compromisos convenidos.
- v. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

Cualquiera que sea la causa de resolución del Convenio, excepto la prevista en el apartado iv, dejará a salvo las obligaciones que se hayan generado con anterioridad a la fecha de resolución, especialmente, aquellas que pudieran afectar a terceras partes.

Octava.- Protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento del Reglamento Europeo (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las partes reconocen quedar informados y consentir expresamente que los datos personales reflejados en el presente Convenio, así como los que se generen con motivo de la relación serán tratados de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada e incorporados a los sistemas de tratamiento de cada parte, respectivamente, con la finalidad de gestionar dicha relación durante el tiempo que se mantenga la misma o durante el tiempo que se establezca para cumplir con las obligaciones legales. En este sentido se comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los archivos que los contienen, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Cualquiera de las partes podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiéndose por escrito a las direcciones arriba indicadas.

Sin perjuicio de lo anterior, los datos personales que para la ejecución del presente Convenio sean recogidos por las entidades suscribientes, serán tratados de forma adecuada conforme a las previsiones legales establecidas por la normativa de protección de datos vigente y con aplicación de las medidas de seguridad y las obligaciones legales que en cada caso se establezcan.

Novena.- Confidencialidad.

Las partes del presente Convenio se comprometen a guardar la máxima reserva sobre la información y/o documentos que mutuamente se proporcionen o a los que tengan acceso como consecuencia de la ejecución del presente Convenio, comprometiéndose a no divulgarlos, así como a no publicarlos ni directa ni indirectamente, ponerlos a disposición de terceros, ni utilizarlos en beneficio propio ni de terceros, sin el previo consentimiento previo y por escrito de la otra parte.

A estos efectos, en su caso, el material promocional necesario para el desarrollo de las acciones promocionales objeto del presente Convenio se pone a disposición de cada parte solo a estos efectos sin que la parte que los recibe (“Parte Receptora”) pueda cederlos o ponerlos a disposición de terceros sin el previo consentimiento y por escrito de la otra parte (“Parte Transmisora”).

La Parte Receptora acepta y declara que considera confidencial (en adelante, “Información Confidencial”) toda la información, documentación, métodos, organización y actividades relacionadas con la otra parte o con su negocio, que obtengan o le sea expuesta como Parte Transmisora con ocasión del desarrollo de este Convenio.

La Parte Receptora de la Información Confidencial se obliga a no emplear la Información Confidencial a otros efectos distintos de los derivados de este Convenio, así como a no revelarla, entregarla o suministrarla, ya sea en todo o en parte, a terceros, salvo que medie la autorización previa y por escrito de la Parte Transmisora de dicha Información Confidencial.

En caso de finalización de este Convenio por cualquier causa que fuere, la Parte Receptora se obliga a hacer entrega de forma inmediata a la Parte Transmisora de toda la Información Confidencial que, como consecuencia del mismo, obre en su poder o en poder de sus empleados, sin que la Parte Receptora tenga derecho a retener copia alguna de la mencionada Información Confidencial.

No quedan comprendidas dentro de la obligación de confidencialidad aquí prevista la información recibida por una de las partes que:

- i. ya sea conocida por tal parte antes de su transmisión y tal parte pueda justificar la posesión de la información;
- ii. sea información general o de público conocimiento;

iii. haya sido recibida de terceros en legítima posesión de la misma, sin que recaiga sobre ella obligación de confidencialidad;

iv. haya sido desarrollada independientemente por la parte que la recibe sin haber utilizado total o parcialmente información de la otra parte;

v. haya sido su transmisión a terceros aprobada o consentida previamente y por escrito, con carácter general y sin restricciones, por la parte de la que procede la información; y/o

vi. haya sido solicitada por una autoridad administrativa o judicial. En este último caso, la parte que reciba tal solicitud informará a la otra con la mayor celeridad posible y siempre que la naturaleza de las actuaciones administrativas o judiciales lo permitan.

Décima.- Protección de datos de carácter intelectual.

En virtud de este Convenio, las partes firmantes se autorizan expresamente al respectivo uso inter partes de los signos distintivos protegidos por los derechos de propiedad intelectual o industrial, única y exclusivamente a los meros efectos publicitarios y difusivos de la cooperación entre las partes intervinientes para el cumplimiento del objeto convenido, sin que esta recíproca cesión suponga la transmisión de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad que sobre sus signos distintivos corresponda a cada parte suscribiente.

La titularidad y todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de cada uno de los signos distintivos registrados pertenecen en su totalidad y en pleno dominio a su titular, por lo que, en consecuencia, ninguna de las partes podrá utilizar los de la otra para su propio uso ni para otros usos o actividades que los establecidos en este Convenio, y dentro del ámbito temporal establecido.

El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado en el presente Convenio o de cualquier otro signo distintivo protegido por los derechos de propiedad intelectual o industrial, facultará a la parte cumplidora para instar la resolución del presente Convenio, sin perjuicio de la exigibilidad de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Cada parte se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual de la otra parte y a no perjudicar su imagen de marca, reputación o fondo de comercio. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará como una transferencia o cesión de derechos de propiedad intelectual entre las partes.

Cuando sea necesario para la ejecución del presente Convenio, una de las partes podrá conceder a la otra, previa solicitud por escrito, una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para el uso de su propiedad intelectual, estrictamente para los fines del presente Convenio. Cada parte declara y garantiza que es titular de los derechos necesarios o que ha obtenido los mismos de terceros.

Cada parte utilizará las marcas, nombres comerciales, logotipos y signos distintivos de la otra de conformidad con la legislación aplicable y estrictamente conforme a las directrices de marca de la otra parte. Ninguna de las partes registrará ni intentará registrar, en ninguna jurisdicción, derechos de propiedad intelectual idénticos o confundibles con los de la otra parte.

Salvo los derechos limitados concedidos en virtud del presente Convenio, ninguna de las partes adquirirá ni reclamará derecho alguno sobre la propiedad intelectual de la otra, ni durante la vigencia del mismo ni con posterioridad. A la terminación o expiración del Convenio, cesará inmediatamente todo uso de dicha propiedad intelectual.

Cada parte indemnizará y mantendrá indemne a la otra frente a cualquier reclamación de terceros derivada de una infracción de derechos de propiedad intelectual imputable a la parte indemnizadora, asumiendo todos los costes y responsabilidades asociados.

Cada parte notificará sin demora a la otra cualquier infracción o uso indebido, real o potencial, de los derechos de propiedad intelectual de esta última.

Decimoprimer.- Exoneración de responsabilidades.

Las partes quedan exoneradas de cualquier responsabilidad, directa, indirecta o subsidiaria que pudiera derivarse con motivo del desarrollo del objeto del presente Convenio, en todo aquello en lo que no hayan intervenido y de las que no asumen su responsabilidad.

Además, no serán responsables directa, indirecta o subsidiariamente del uso de los materiales y/o soportes aportados por la otra parte.

Decimosegunda.- Notificaciones.

Toda notificación que pueda o deba hacerse conforme este Convenio, se hará por cualquier medio que permita dejar constancia de envío, de su recepción efectiva y de su contenido, con preferencia a la utilización del correo electrónico.

Tales notificaciones se dirigirán a las señas indicadas en el encabezamiento de este Convenio o a las nuevas señas que se notifiquen las partes, por el medio de notificación establecido conforme al párrafo anterior.

Mientras una parte no haya notificado dichos cambios de señas conforme a lo indicado anteriormente, se tendrán por válidas las notificaciones practicadas con arreglo a estas normas y hechas a las señas, direcciones y a las personas de contacto indicadas en el presente Convenio.

Decimotercera.- Integración del clausulado.

Si alguna de las cláusulas del presente Convenio fuere declarada nula o inaplicable, dicha cláusula se considerará excluida, sin que implique la nulidad del Convenio. En este caso las partes harán cuanto esté a su alcance para encontrar una solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente sus intenciones.

Decimocuarta.- Naturaleza y normativa aplicable.

El Convenio se caracteriza por la existencia de un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos entre los sujetos que convienen. Las partes intervinientes en el presente declaran que el Convenio es el mejor medio y vía para la articulación de los compromisos y objetivos propuestos por ambas entidades.

A estos efectos, el presente Convenio se rige por las cláusulas establecidas en el mismo y, en lo no contenido expresamente, por lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, particularmente, el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al dar cumplimiento a los requisitos de exclusión establecidos en su artículo 6.1, sin perjuicio de la aplicación de los principios contenidos en dicha Ley a los únicos efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del Convenio, de acuerdo con el artículo 7, letra ñ), del citado Decreto.

En cumplimiento de la normativa citada, el Convenio será publicado en el Boletín Oficial de Canarias e inscrito en el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma.

Decimoquinta.- Resolución de conflictos y jurisdicción competente.

Las partes se comprometen a resolver de buena fe cualquier controversia, desacuerdo o reclamación que pudiera surgir en relación con la interpretación, ejecución, cumplimiento o validez del presente Convenio (la “Controversia”) mediante negociación amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento.

La Comisión de Seguimiento deberá reunirse dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación escrita de la Controversia por cualquiera de las partes, y dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días naturales desde dicha reunión para intentar alcanzar una solución.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes podrán, de mutuo acuerdo, someter la Controversia a un procedimiento de mediación administrado por una institución reconocida en España, conforme a su Reglamento, antes de acudir a la vía judicial.

No obstante, si ello no fuera posible, las partes acuerdan someterse, expresamente, para la resolución de todas las cuestiones litigiosas a la jurisdicción y competencia de los Tribunales españoles, y, en particular, de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de que las partes acuerden la resolución de estas controversias por cualquier otro medio de resolución extrajudicial de conflicto.

Y en prueba de plena conformidad con todo cuanto antecede, firman las partes el presente Convenio.- Por Promotur Turismo Canarias, S.A., José Juan Lorenzo Rodríguez, Director-Gerente.- Por TUI UK Limited, Sarah Lyman, Head of Tourist Boards & Partnerships, y Hannah Morris, Senior Sourcing Manager-Tourist Boards & Partnerships.